



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IDA MADE SINGARSA** : laki-laki, Agama Hindu, lahir di Sengkongo, 1 Juli 1947, pekerjaan pedagang, beralamat di Dusun Sengkongo, RT/RW 00/00, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. I Made Suartha, S.H, 2. Usep Syarif Hidayat, S.H, 3. Adliam Curcil, S.H, Djohansyah, S.H, kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register Nomor 146/SK.PID/2025/PN Mtr, tanggal 3 Juli 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

**1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, C.Q POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI), C.Q. POLISI DAERAH (POLDA) NUSA TENGGARA BARAT**, beralamat di Jalan Langko No. 77, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh:

3. N a m a : Abdul Azas Siagian, S.H.,M.H;  
Pangkat/NRP: Kombes Pol/70121132;  
Jabatan : Kabidkum Polda NTB;  
Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
2. N a m a : Faisal Afriadi, S.H;  
Pangkat/NRP: AKP/75040186;  
Jabatan : Kanit I Subdit 2 Ditreskrim Polda NTB;  
Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
3. N a m a : I Komang Adisena M, S.H;  
Pangkat/NRP: Ipda/84110135;

Hal 1 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : PS.Panit 2 Unit 1 Subdit Ditreskrimum Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
4. N a m a : Rinno Prabowo, S.H;
- Pangkat/NIP : Pendatu/198711112011011001;
- Jabatan : PS Paur 1 Subbid Bankum Bidkum Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
5. N a m a : I Gsti Ngurah Erwatha;
- Pangkat/NRP: Aiptu/79110045;
- Jabatan : PS. Pamin 3 Subbagrenmin Bidkum Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
6. N a m a : Marga Raharja, S.H;
- Pangkat/NRP: Briпка/870315;
- Jabatan : Banum Sunluhkum Bidkum Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
7. N a m a : I Gede Adi Utama, S.H.,M.H;
- Pangkat/NRP: Brigadir/92080883;
- Jabatan : Banit 1 Unit 1 Subdit 2 Ditreskrimum; Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
8. N a m a : Galan Bagus P;
- Pangkat/NRP: Brigadir/92080973;
- Jabatan : Banit 1 Unit 1 Subdit 2 Ditreskrimum; Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTB Nomor : Sprin/987/VII/HUK.11.1./2025 tanggal 22 Juli 2025 dan Surat Kuasa Khusus Kepala Kepolisian Daerah NTB tanggal 22 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 1**;

**2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, C.Q KEJAKSAAN AGUNG (KEJAGUNG) REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEJAKSAAN TINGGI (KEJATI) NUSA TENGGARA BARAT**, beralamat di Jalan Langko No. 75, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Hendro SIB, S.H;
- Pangkat : Jaksa Utama Pratama;
- Jabatan : Jaksa Fungsional;

Hal 2 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : M.Rusdi , S.H.,M.H;  
Pangkat : Jaksa Utama Pratama;  
Jabatan : Jaksa Fungsional;  
3. Nama : I Nyoman Sugiarta,S.H.,M.H;  
Pangkat : Jaksa Madya;  
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum;

merupakan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri Mataram berkedudukan hukum di Jl. Langko, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Perintah Tugas No : 603 A/ N.2./Eoh.3/07/2025, tanggal 11 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 2**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Termohon;

Dan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Gedung Djuanda I, Jalan Dr Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aloysius Yanis Dhaniarto, 2. Maria Lucia Clamamera, 3. Dewi Sri, 4. Rory ALamsyah, 5. Margareta Windy Sinatra, 6. Daryono, 7. Fandi Nurahmad, 8. Vicky Rahmat, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan Nomor SKU-511/MK/SJ/2025 tanggal 18 Juli 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 169/SK.PID/2025/PN Mtr, tanggal 24 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Hal 3 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr tanggal 3 Juli 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Para Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ditahan oleh Termohon 2 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kuripan Lombok Barat, yaitu penahanan pertama sejak tanggal 06 Mei 2024 s/d 25 Mei 2024 dan perpanjangan penahanan sejak 26 Mei 2024 s/d 24 Juni 2024. Dan selanjutnya penahanan mulai tanggal 24 Juni 2024 s/d 23 September 2024 melalui penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Namun pada tanggal 10 September 2024, penahanan terhadap Pemohon ditangguhkan melalui penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram;
2. Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara Nomor : 429/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2024, Pemohon dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa kemudian, atas putusan tersebut Pemohon mengajukan banding. Begitu pula Termohon 2 mengajukan permohonan banding, dan terigister dengan perkara nomor 222/PID/2024/PT.MTR;
4. Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi NTB perkara Nomor 222/PID/2024/PT.MTR tanggal 10 Desember 2024, amar putusannya berbunyi:
  1. Menyatakan Terdakwa Ida Made Singarsa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu" sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Bahwa, atas putusan Pengadilan Tinggi NTB tersebut, baik Pemohon maupun Termohon 2 sama-sama mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, teregister dengan perkara Nomor 664 K/PID/2025;

Hal 4 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





6. Bahwa, putusan Mahkamah Agung Nomor 664 K/PID/2025 tertanggal 28 Mei 2025 memutuskan:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Ida Made Singarsa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 222/PID/2024/PT.MTR tanggal 10 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 429/Pid.B/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2024 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mtr menyatakan Terdakwa Ida Made Singarsa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
  - Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
  - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - Dst;
7. Bahwa, oleh karena perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Termohon 2, maka berdasarkan alasan hukum tersebut di atas patut bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dan tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, baik material maupun in material;
8. Bahwa, Pemohon terlahir dari Kasta Brahmana, yang pekerjaannya mengurus Pura Pangsong (Pura di Gunung Pongsong), sehingga sebagai yang mengurus tempat ibadat ummat Hindu, tindakan, perbuatan dan perilakunya harus tetap dijaga dengan baik, sehingga ditangkap, ditahan, hingga didakwa telah melakukan tindak pidana, merupakan keniscayaan bagi Pemohon, yaitu hilangnya kepercayaan

Hal 5 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ummat Hindu kepada Pemohon dikarenakan menyandang sebutan sebagai “manusia di penjara”;

Terlebih, putusan bebas terhadap Pemohon pada tingkat kasasi masih dinodai dengan munculnya statemen dari Kabiro Hukum Pemerintah Provinsi NTB yang menyatakan “kuat dugaan kami adanya indikasi permainan dari mafia tanah dalam putusan”, telah merusak reputasi Pemohon;

9. Bahwa, selama Pemohon dirampas kebebasannya karena ditahan oleh Termohon 2, serta selanjutnya dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang–undang tersebut yaitu terhitung dari tanggal 06 Mei 2024 hingga tanggal 10 September 2024 dan hilangnya kebebasan karena dalam masa penangguhan penahanan mulai tanggal 10 September 2024 hingga saat ini belum adanya surat eksekusi pembebasan;
10. Bahwa, oleh karena itu jika dihitung kerugian material selama berada di dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kuripan Lombok Barat, Pemohon mengalami kerugian material jika dihitung tidak terhingga, dan kerugian selama masa penangguhan penahanan jika dihitung tidak terhingga;
11. Bahwa, oleh karena Pemohon pekerjaannya sangat mulia di kalangan ummat beragama Hindu yaitu sebagai penjaga, mengurus dan membersihkan tempat ibadah yaitu Pura Pangsong yang berlokasi di Gunung Pengsong, sudah dipastikan akibat penahanan serta tuduhan sebagai orang yang telah menggunakan surat palsu adalah sangat merugikan nama baik Pemohon, sehingga tidak dapat dihitung kerugian dengan nilai mata uang;
12. Bahwa, selain itu, akibat Pemohon ditahan, Pemohon tidak lagi bisa mengurus Pura, dan meskipun pada masa penangguhan penahanan, image banyak kalangan terhadap Pemohon dianggap sebagai pelaku kriminal;
13. Bahwa, Pemohon juga telah banyak menghabiskan dana untuk membayar jasa Pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi yang nilai keseluruhan mencapai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
14. Bahwa selain kerugian sebagaimana tersebut di atas, akibat perampasan kebebasan yang dialami oleh Pemohon karena telah

Hal 6 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





ditangkap, ditahan, serta dituntut dan diadili bukan berdasarkan undang-undang, Pemohon juga menderita kerugian in materil karena terganggu psikologisnya selama mendekam di dalam Rutan klas II A Kuripan Lombok Barat, sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp, 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa, merujuk pada Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana, disebutkan bahwa:

“Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”;

Sehingga patut bagi Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk memerintahkan kepada Turut Termohon membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), serta membayar kerugian in materil Pemohon sebesar Rp, 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
3. Memerintahkan Turut Termohon dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), serta membayar kerugian in materil Pemohon sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), total berjumlah Rp.455.000.000,-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

Atau : bilamana Ketua Pengadilan Negeri Mataram / Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik

Hal 7 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon 1, Termohon 2 dan Turut Termohon masing - masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada alasan-alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan Kuasa Turut Termohon telah mengajukan jawaban yang selengkapny sebagai berikut:

## Jawaban Termohon I:

### I. Dalam Eksepsi:

#### 1. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon gugur;

Bahwa terkait Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana menggunakan surat/dokumen palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP, telah disidangkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2024 dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Pemohon melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dan telah divonis berdasarkan putusan Nomor : 222/PID/2024/PT MTR yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan selanjutnya Pemohon menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 664 K/PID/2025 tanggal 28 Mei 2025 dengan putusan pada pokoknya:

Menyatakan menolak kasasi JPU, mengabulkan kasasi Terdakwa (Pemohon), membatalkan judex facti dan dalam mengadili sendiri, tidak terbukti dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU;

Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP berbunyi "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 berbunyi "menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Hal 8 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkaranya telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan”;

Bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyatakan “dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Permohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara”, sehingga Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan penetapan Tersangka adalah gugur;

2. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*abscuurlibel*);

Bahwa dalam posita Pemohon menyatakan kerugian secara materiil senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana kerugian tersebut di alami Pemohon karena harus menghadapi proses hukum yang seharusnya tidak terjadi terhadap diri Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon angka 13 sehingga Pemohon harus mengeluarkan biaya untuk menyediakan jasa pengacara, akan tetapi kerugian tersebut tidak dirincikan untuk jasa pengacara diberikan berapa dari tingkat penyidikan hingga kasasi dan juga Pemohon tidak menjelaskan berapa jasa pengacara yang digunakan oleh Pemohon, sehingga perhitungan kerugian secara merteriil ini tidak jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dimana kejelasan posita merupakan syarat sah permohonan/gugatan, sebagaimana Pasal 8 angka 3 Rv.

Bahwa selain itu ketentuan Pasal 66 KUHAP seorang terdakwa tidak

Hal 9 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





dibebani kewajiban pembuktian, sehingga terkait biaya jasa pengacara pada tindak pidana bukan merupakan kerugian yang timbul akibat proses penyidikan karena Penasehat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa merupakan hak atau pilihannya, artinya tidak ada kewajiban kepada Tersangka atau Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum kecuali orang tersebut tidak mampu dengan syarat diancam pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, sebagaimana Pasal 54 dan 56 KUHP, selain itu Negara telah memberikan fasilitas secara cuma-cuma apabila seseorang ingin didampingi oleh Penasehat hukum dalam perkara pidana bagi orang yang tidak mampu (Vide Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum), sehingga kerugian untuk membayar biaya jasa Pengacara bukan merupakan kerugian yang nyata;

Bahwa berdasarkan Eksepsi Termohon 1 tersebut di atas, dimohon kepada Hakim yang mulia untuk menerima Eksepsi dari Termohon 1 dan menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa permohonan Pemohon bukan wewenang praperadilan melainkan merupakan gugatan perdata;

Bahwa dalam posita Pemohon angka 14, dijelaskan Pemohon juga menderita kerugian immateril karena terganggu psikologisnya selama mendekam di dalam Rutan kelas II A Kuripan Lombok Barat sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan Pasal 1370 KUHPPerdata berbunyi “dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”;

selanjutnya Pasal 1371 KUHPPerdata berbunyi “menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan

Hal 10 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





terhadap pribadi seseorang” dan Pasal 1372 KUHPerdata berbunyi “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik; Sehingga terkait ganti kerugian secara immateril adalah bukan merupakan kewenangan praperadilan namun merupakan kewenangan peradilan perdata, sehingga apa yang dimohonkan oleh pemohon patut untuk ditolak karena tidak berdasarkan atas hukum;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. Bahwa Termohon 1 menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Termohon 1 tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang didalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon 1 membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana Penggunaan Surat/dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang dilakukan oleh Pemohon yang terjadi sekitar tahun 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Polda NTB dengan pelapor atas nama AANG RIZAL ZAMRONI, S.H, M.H selaku Pemerintah Provinsi NTB dan telah dilakukan proses penyidikan hingga perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi NTB, selanjutnya oleh Termohon 1 dilakukan pelimpahan terhadap Pemohon dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi NTB (tahap 2) dan selanjutnya dilaksanakan persidangan terhadap Pemohon di Pengadilan Negeri Mataram dan terhadap Pemohon telah diputus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2024 dengan hukuman pidana penjara selama pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Pemohon melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dan telah divonis berdasarkan putusan Nomor : 222/PID/2024/PT MTR yang Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan selanjutnya Pemohon menempuh upaya hukum

Hal 11 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 664 K/PID/2025 tanggal 28 Mei 2025 dengan putusan pada pokoknya menyatakan menolak kasasi JPU, mengabulkan kasasi;

Terdakwa (Pemohon), membatalkan judex facti dan dalam mengadili sendiri, tidak terbukti dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU;

4. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 2 “menyatakan bahwa pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;

Selanjutnya dikaitkan dengan posita Pemohon angka 7 dan 8 yang menyatakan:

7. Bahwa, oleh karena perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (incraht) dan tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Termohon 2, maka berdasarkan alasan hukum tersebut diatas patut bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan tentunya telah menimbulkan kerugian bagi pemohon, baik materil maupun imaterial;

8. Bahwa, Pemohon terlahir dari kasta Brahmana yang pekerjaannya mengurus Pura Pengsong (Pura Gunung Pengsong) sehingga sebagai yang mengurus tempat ibadah umat hindu, tindakan, perbuatan dan perilakunya harus tetap dijaga dengan baik sehingga ditangkap, ditahan, hingga di dakwa telah melakukan tindak pidana merupakan keniscayaan bagi Pemohon, yaitu hilangnya kepercayaan umat hindu kepada Pemohon dikarenakan menyandang sebutan sebagai manusia dipenjara;

Terhadap petitum dan posita tersebut, termohon 1 menanggapi bahwa dalam perkara ini Termohon 1 tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, namun yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah Kejaksaan Tinggi NTB selaku Termohon 2, dan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon 2 adalah sah secara hukum;

Penahanan yang dilakukan oleh Termohon 2 terhadap Pemohon adalah berdasarkan pertimbangan obyektif dan subyektif sebagaimana yang diatur dalam KUHAP;

Syarat obyektif penahanan terdapat dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP,  
Hal 12 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





yaitu hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa apabila:

1. Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Tindak pidana pasal-pasal tertentu atau pengecualian antara lain pasal terkait tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP;

Syarat subyektif diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP yakni ada kekhawatiran apabila tidak di tahan maka Tersangka atau Terdakwa akan:

1. Kabur atau melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Mengulangi tindak pidana;

Bahwa proses penahanan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Yang menyatakan "penahanan adalah penempatan Tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik Atau Penuntut Umum Atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini; dan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHP yang menyatakan "untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Atau Penyidik Pembantu Atas Perintah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan serta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP menyebutkan "perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang Tersangka atau atau Terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana", sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon 2 adalah sah dan telah sesuai dengan aturan hukum;

5. Bahwa dalam petitum Pemohon angka 3 menyatakan "memerintahkan Turut Termohon dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) serta membayar kerugian in materil Pemohon sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), total berjumlah 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah); Selanjutnya berdasarkan posita Pemohon angka 13 dan angka 14 yang menyatakan:

Hal 13 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





13. Bahwa pemohon juga telah banyak menghabiskan dana untuk membayar jasa pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi yang nilai keseluruhan mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
14. Bahwa selain kerugian sebagaimana tersebut diatas akibat perampasan kebebasan yang dialami oleh Pemohon karena telah ditangkap, ditahan, serta dituntut dan diadili bukan berdasarkan undang-undang, Pemohon juga menderita kerugian inmateril karena terganggu psikologinya selama mendekam didalam Rutan kelas II A Kuripan Lombok Barat sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap petitum dan posita Pemohon tersebut, Termohon 1 menanggapi bahwa terkait ganti kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) terlalu mengada-ada, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi “besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Selanjutnya Ayat (2) berbunyi “besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”, dan ayat (3) berbunyi “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00,(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;

Terkait Pemohon juga menghabiskan dana untuk membayar jasa pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi, Termohon 1 menanggapi bahwa mengenai biaya pengacara pada tindak pidana bukan merupakan kerugian yang timbul akibat proses penyidikan karena Penasehat Hukum/Pengacara bagi Tersangka atau

Hal 14 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Terdakwa merupakan hak atau pilihannya, artinya tidak ada kewajiban kepada Tersangka atau Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum kecuali orang tersebut tidak mampu dengan syarat diancam pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, sebagaimana Pasal 54 dan 56 KUHP, dan juga Pemohon tidak merincikan untuk jasa Pengacara diberikan uang berapa dan berapa banyak pengacara yang digunakan oleh Pemohon, sehingga perhitungan kerugian secara materiil tidak jelas, karena tidak disertai bukti (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.550K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971);

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yaitu dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, "Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Pemohon/Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Termohon/Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Pemohon/Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Pemohon/Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan";

Bahwa Negara telah memberikan fasilitas secara cuma-cuma apabila seseorang ingin didampingi oleh Penasehat hukum dalam perkara Pidana bagi orang yang tidak mampu (Vide Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum), sehingga kerugian untuk membayar biaya Sewa Penasehat Hukum pada saat penyidikan maupun persidangan merupakan kesesatan dan patut untuk ditolak; Selanjutnya bahwa terkait kerugian immateriil/moril hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat atau penghinaan sebagaimana Pasal 1370 KUHPPerdata berbunyi "dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan", selanjutnya Pasal 1371 KUHPPerdata berbunyi "menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena

Hal 15 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang” dan Pasal 1372 KUHPerdata berbunyi “tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;

Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”, Hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 650/PK/Pdt/1994;

Selanjutnya, mengenai ganti kerugian dalam penegakan hukum tindak pidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lex Specialis*) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa Pasal 95 KUHP berbunyi:

- (1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana

Hal 16 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





dimaksud dalam Pasal 77;

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

Bahwa mencermati bunyi Pasal 95 ayat (1), (2), dan (5) KUHAP, pemeriksaan terhadap ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, mengikuti acara praperadilan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KUHAP putusan tentang pemberian ganti kerugian adalah berbentuk penetapan. dari ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 96 KUHAP tersebut bahwa pemeriksaan gugatan dari Para Penggugat tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan ganti kerugian dimana pemeriksaannya dengan mengikuti acara pemeriksaan praperadilan dan putusannya adalah berupa penetapan, dalam acara persidangan praperadilan sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal (Vide Pasal 78 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 95 ayat (4) KUHAP) dan pemeriksaannya dilakukan secara cepat karena dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut sudah harus diputus;

sehingga peradilan perdata tidak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon mengenai ganti kerugian dalam penegakan hukum tindak pidana karena kewenangan dari hakim praperadilan, mengingat dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang tidak tepat, hal tersebut dapat menyebabkan kekacauan (*chaos*) dalam suatu tata hukum di Indonesia;

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan

Hal 17 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Termohon 1 telah sah menurut hukum;

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon 1 memohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan gugur atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam praperadilan ini;

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

**Jawaban Termohon II:**

- Bahwa sebelum kami menanggapi atau mengajukan jawaban terhadap Pemohon, terlebih dahulu kami selaku Termohon 2 mengingatkan kembali apa yang menjadi objek dalam praperadilan, kami mengingatkan kembali hal ini bukan berarti kami menggurui, namun obyek Praperadilan adalah hal yang umum telah di ketahui bersama;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHAP menyatakan:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

- Bahwa berdasar dari ketentuan pasal 77 KUHAP, setelah Termohon 2 membaca dan mencermati Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram sangat tidak beralasan, terhadap hal ini Termohon 2 akan menanggapi jawaban yang ada korelasinya dengan Praperadilan sesuai yang ditentukan KUHAP, adapun dalil dalil yang menjadi dasar dari Termohon 2, sebagai berikut:

1. Mengingat perkara pidana Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) telah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan telah diputus oleh Pengadilan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor No.429/Pid.B/2024/PN.Mtr, Putusan Hal 18 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Pengadilan Tinggi NTB perkara No.222/PID/2024/PT MTR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 664 K/PID/2025 putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap / Inkracht, maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan;

Bahwa berdasarkan pasal 82 (1) huruf d KUHAP tersurat “dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Bahwa berdasarkan pasal 82 (1) huruf d KUHAP maka apa yang dimohonkan oleh pemohon tersebut tidaklah berdasar, hal tersebut dikarenakan Pemohon mengajukan Praperadilan mengingat perkara saudara Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) telah selesai diperiksa dan telah diputus serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa proses penahanan dan penuntutan yang dilakukan Termohon 2 terhadap saudara Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) adalah semata-mata sesuai dengan tugas dan kewenangan selaku Penuntut Umum sebagaimana yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh Termohon 2 terhadap saudara Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) sudah memenuhi ketentuan pasal 20 ayat (2) KUHAP, pasal 21 ayat (1), (2) dan (4) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Tentunya proses penanganan perkara ini terlebih dahulu diawali dengan proses yaitu penerimaan SPDP, dilanjutkan dengan penerimaan berkas perkara saudara Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) oleh Termohon 2 Dari Termohon 1 sebagaimana pasal 110 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk diteliti kelengkapan formil dan materilnya sebagaimana diatur dalam pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Oleh karena berdasarkan hasil penelitian berkas perkara kelengkapan formil dan meteril telah terpenuhi baik dari segi administrasi dan alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP serta pemenuhan unsur pasal yang disangkakan sehingga berkas perkara saudara Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) dinyatakan lengkap sebagaimana pasal 138 dan pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) oleh

Hal 19 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon 2, sehingga Termohon 1 menyerahkan saudara Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) Ke Termohon 2 untuk diajukan ke persidangan. Pengajauan perkara saudara Ida Made Singarsa ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 137 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal 30 (1) huruf a undang-undang Nomor 16 tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan;

Dikarenakan telah terpenuhinya syarat obyektif dan syarat subyektif (dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, menyulitkan persidangan dan mengulangi perbuatannya) sehingga berdasarkan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Termohon 2 melakukan penahanan terhadap saudara Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) dan proses penahanan yang oleh Termohon 2 terhadap saudara Ida Made Singarsa tidak melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang-undang (pasal 25 KUHAP);

Oleh karenanya langkah hukum yang diambil oleh Termohon 2 telah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidaklah beralasan bagi Pemohon menilai langkah hukum Termohon 2 dalam melakukan penahanan dan penuntutan yang dianggap tidak sah;

3. Bahwa permintaan ganti rugi oleh Pemohon tidaklah beralasan, karena pasal 77 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Dan dalam hal ini Pemohon mengetahui jika perkara saudara Ida Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) tidak pernah dihentikan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraht) sehingga tuntutan Pemohon yang telah mengajukan praperadilan tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap perbuatan mana dari Termohon 2 terhadap (penahanan dan penuntutan) yang dianggap tidak sah;

Bahwa dalam proses peradilan di pengadilan Negeri Mataram dan di Pengadilan Tinggi saudara Ida Made Singarsa dinyatakan terbukti bersalah dan dalam putusan Mahkamah Agung saudara Ida Made Singarsa diputus bebas, dengan adanya putusan bebas tersebut bukanlah sebagai alasan dijadikan sebagai dasar hukum oleh Ida

Hal 20 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Singarsa (Pemberi Kuasa Pemohon) untuk menyatakan bahwa proses Penahanan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Termohon 2 tidak sah, karena Termohon 2 telah melakukan sesuai dengan ketentuan dari pasal 20 ayat (2) KUHAP pasal 21 ayat (1), (2) dan (4) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang kami uraikan diatas, demikian juga halnya dengan penahanan yang dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, tentunya memiliki dasar sebagaimana ketentuan dalam pasal 20 ayat (3) berbunyi “ untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”;  
Jadi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyidik Polri, Jaksa, maupun Hakim memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penahanan;

Berdasarkan dalil-dalil kami diatas mohon kiranya;

1. Hakim yang mengadili Praperadilan ini menolak seluruh permohonan Praperadilan dari Pemohon;
2. Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Jawaban Turut Termohon:**

**I. Pendahuluan**

1. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemohon telah mengalami proses peradilan dari menjadi Tersangka hingga Terpidana karena diduga telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 664 K/PID/2025, Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Pemohon dari dakwaan;
  - b. Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, Pemohon meminta ganti kerugian kepada Menteri Keuangan in casu Turut Termohon untuk membayar kerugian sebesar Rp5.000.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp450.000.000,00;

Hal 21 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





c. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (PP 92/2015), pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, in casu Turut Termohon;

3. Bahwa Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

a. Pemohon salah dalam mengajukan upaya hukum karena dikarenakan permohonan ganti rugi yang diajukan Pemohon merupakan post trial (setelah adanya putusan bebas) sehingga hal tersebut bukan merupakan kewenangan Praperadilan;

b. Permohonan Pemohon error in persona sebagaimana Pasal 11 ayat (1) PP 92 Tahun 2015 yang secara substansial tidak mewajibkan bahwa Turut Termohon ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo selain itu terbukti Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Turut Termohon;

c. Bahwa proses penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penahanan atas Pemohon yang dilakukan Termohon I dan II telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHP, UU Polri dan UU Kejaksaan, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP 92 Tahun 2015;

d. Tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Turut Termohon, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi mengacu pada revisi anggaran dan/atau pengajuan anggaran oleh K/L yang terkait langsung dengan permasalahan dhi. Termohon I dan/atau Termohon II;

4. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka Turut Termohon akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini;

## II. Dalam Eksepsi

### A. Eksepsi Pemohon salah mengajukan upaya hukum

1. Bahwa meskipun Pemohon tidak menyebutkan dasar hukum permohonan Pemohon namun dikarenakan alasan permohonan Pemohon karena tindakan Termohon I dan II tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka permohonan ganti kerugian

Hal 22 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon tersebut, merupakan alasan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”;

2. Bahwa ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu:

a. Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan yang artinya bersifat pre trial diatur dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP dan;

b. Ganti kerugian akibat penahanan yang tidak sah yang perkaranya telah diadili atau post trial yang mana diajukan ke Pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP;

3. Bahwa pemisahan dari dua jenis ganti kerugian tersebut pada prinsipnya sejalan dengan criminal justice system yang berlaku di seluruh dunia yang menerapkan adanya tindakan yang bersifat pra adjudikasi dan tindakan yang bersifat pasca adjudikasi di mana tujuan dari kedua tindakan tersebut pada dasarnya untuk memberikan hak due process of law bagi warga negara untuk menjalani proses hukum atas dirinya sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

4. Bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ganti kerugian yang merupakan tindakan pre trial dan post trial yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat pre trial merupakan kewenangan dari Praperadilan yang mana permohonan ganti kerugian tersebut akan gugur apabila perkaranya telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri (vide Pasal 82 ayat [1] huruf d KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015), sedangkan terhadap permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkara yang dimintakan ganti kerugian telah diputus oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal 23 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





b. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial sebisa mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Pemohon ganti kerugian (vide Pasal 95 ayat [4] KUHAP), sedangkan permohonan ganti kerugian yang bersifat pre trial ketentuan tersebut tidak berlaku karena perkaranya belum diajukan ke Pengadilan sehingga belum pernah diperiksa oleh Hakim;

c. Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk terkait permohonan ganti kerugian melalui Surat Mahkamah Agung Nomor 2569/TU/85/2207/1985, yang memberikan petunjuk antara lain:

- 1) Pengadministrasian dibuatkan register tersendiri;
- 2) Menurut Pasal 96 ayat (1) KUHAP, keputusan pemberian ganti kerugian adalah merupakan "putusan" bentuknya saja "penetapan", oleh karena itu dapat dimohonkan banding atau kasasi;

d. Permohonan ganti kerugian yang bersifat pre trial merupakan kewenangan lembaga Praperadilan dan produknya berbentuk putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum, sedangkan permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial bukan merupakan kewenangan Praperadilan meskipun hukum acaranya mengikuti Praperadilan namun produknya berbentuk penetapan sehingga masih dapat diajukan upaya hukum;

5. Bahwa permohonan ganti kerugian yang bersifat pre trial dan bersifat post trial, meskipun keduanya menggunakan hukum acara yang sama yaitu hukum acara Praperadilan, namun memiliki perbedaan yang sangat fundamental baik dari segi proses meliputi registrasi dan penunjukan hakim, produk hukum berbentuk putusan ataupun penetapan, serta konsekuensi hukum dari produknya yang dapat dilakukan upaya hukum sehingga tidak dapat dicampuradukkan antara yang satu dengan yang lainnya;

6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ganti kerugian akibat dari suatu produk putusan kasasi yang menurut Pemohon adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 664 K/PID/2025, dengan demikian permohonan ganti kerugian

Hal 24 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





yang diajukan oleh Pemohon a quo, termasuk yang bersifat post trial, yang bukan merupakan wewenang dari lembaga Praperadilan;

7. Bahwa ketentuan tersebut telah diikuti oleh Yang Mulia Hakim Tunggal dalam beberapa perkara praperadilan terkait permohonan ganti kerugian yang kemudian diputus dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) yaitu:

a. Pertimbangan Hukum Putusan PN Airmadidi Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Arm;

“Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya ditujukan agar diperiksa dan diadili oleh Hakim Praperadilan sebagaimana disebutkan secara tegas oleh Pemohon dalam surat permohonannya baik dalam perihal surat, uraian posita, serta petitum surat permohonan tersebut. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya merupakan akibat dari suatu putusan namun diajukan melalui lembaga Praperadilan adalah tidak tepat dan cacat secara formal;

“Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-1 yaitu Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Petikan Putusan Nomor 968 K/Pid/2020 diketahui bahwa petikan putusan tersebut diterima oleh Pemohon melalui Kuasanya pada tanggal 26 Februari 2021 sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pemohon masih memiliki waktu untuk mengajukan kembali ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo agar selanjutnya pada saat diajukan kembali, permohonan Pemohon sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana Pemohon di tingkat pertama;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek Praperadilan sehingga bukan merupakan wewenang dari lembaga Praperadilan, oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak

Hal 25 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

b. Pertimbangan Hukum PN Palangkaraya Nomor  
7/Pid.Pra/2023/PN.Plk;

“Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP yang kemudian diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 maka yang diajukan dalam ranah Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Sedangkan Pasal 95 KUHAP BAB XII ganti kerugian dan rehabilitasi bagian kesatu ganti kerugian, pengaturannya dalam KUHAP berada diluar pengaturan tentang Praperadilan. Yang sering disalah pahami dari Pasal 95 KUHAP adalah Pasal 95 ayat (5) KUHAP menyebutkan “pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”. Frasa “mengikuti acara praperadilan” sering disalahpahami bahwa Pasal 95 KUHAP adalah masuk dalam kewenangan lembaga Praperadilan di Pengadilan. Pasal 77 KUHAP telah jelas memberi batasan kewenangan lembaga Praperadilan, yakni sah atau tidaknya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan yang mana yang mana ranah waktunya adalah sebelum proses persidangan pokok perkara. Pasal 95 KUHAP diatur tersendiri diluar pengaturan tentang Praperadilan. Hanya saja untuk persidangannya mengikuti acara praperadilan. Harus dibedakan lembaga atau rezim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP yang dan kemudian diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP...sedangkan ganti kerugian sebagaimana Pasal 95 KUHAP dilakukan setelah adanya putusan dari persidangan pokok dan bukanlah masuk dalam kewenangan

Hal 26 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





lembaga atau rezim praperadilan...;

Menimbang, bahwa dari sistematika permohonan yang diajukan Pemohon, termasuk juga uraiannya sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam permohonan Pemohon, terlihat jelas bahwa yang dimaksud Pemohon dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon adalah lembaga atau rezim Praperadilan. Padahal sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan diatas, lembaga atau rezim Praperadilan berbeda dengan lembaga atau rezim ganti kerugian....namun persidangannya bukan persidangan dalam lembaga atau rezim praperadilan;

...Memang dalam uraiannya Pemohon pada intinya menuntut ganti kerugian karena telah dinyatakan bebas (vrijspraak) dan telah berkekuatan hukum tetap, namun permohonan Pemohon keliru dalam memilih lembaga atau rezim untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Kekeliruan seperti ini tidak dapat ditolerir, karena apabila ditolerir, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden yang buruk yang akan merancukan lembaga atau rezim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dan perluasannya berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP dan juga menjadikan ketidakpastian hukum serta menjadikan pengertian praperadilan menjadi bias...";

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti permohonan ganti kerugian oleh Pemohon merupakan post trial, bukan merupakan kewenangan Praperadilan sehingga Pemohon salah mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, Turut Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**B. Eksepsi permohonan error in persona**

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonan pada halaman 2 diketahui bahwa Pemohon menuntut ganti rugi karena menurutnya telah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 664 K/PID/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan

Hal 27 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sejak putusan tingkat pertama;

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dalam perkara pidana a quo, sehingga permohonan Pemohon dengan mengikutsertakan Turut Termohon merupakan permohonan yang salah alamat (error in persona), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan;
3. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu permohonan adalah adanya perselisihan hukum di antara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum di antara para pihak sebelumnya;
4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak ada satu pun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang terjalin antara Pemohon dan Turut Termohon mengenai perkara pidana tersebut sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri;
5. Bahwa quod non Turut Termohon diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP Nomor 92 Tahun 2015), yang mengatur sebagai berikut:  
“Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”;  
Namun secara substansial tidak memberikan kewenangan bagi Pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan. Original intent dari Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah kewenangan pembayarannya melalui mekanisme penganggaran/keuangan negara, sehingga tidak dapat dimaknai bahwa Turut Termohon harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hal 28 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





6. Bahwa selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan terkait putusan tentang ganti kerugian. Hal tersebut, membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara aquo;

7. Bahwa sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal hakim atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Pasal 77

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Hal 29 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





8. Berdasarkan ketentuan tersebut subjek hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (in casu Penyidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan *aquo*, jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon;
9. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Yang Mulia Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Hj. Siti Rosma Achmad, S.H. dalam putusannya Nomor 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan “...., pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (vide Pasal 28 KUHP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak- pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa”. Oleh karenanya didudukkannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* menurut Turut Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan;
10. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, “Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.” dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa “suatu permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”.
11. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan atau permohonan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara *a quo*, Pemohon mempermasalahkan tindakan penyidikan yang dilakukan kepada Pemohon. Pada faktanya, dalam perkara *a quo* Turut Termohon tidak mempunyai kewenangan dan tidak melakukan tindakan penyidikan kepada

Hal 30 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Pemohon, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon. Dengan demikian, terbukti jelas bahwa Turut Termohon yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

12. Bahwa secara akademis mendudukkan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan kekeliruan yang nyata dikarenakan jelas posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syiprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Syiprianus Aristeus praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga peradilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syiprianus Aristeus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal 15). Sehingga berlakunya ketentuan praperadilan ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan, dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak Pemohon.

b. Bahwa senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Bahwa dengan kata lain dengan adanya lembaga ini tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum para Pemohon dan Termohon serta pihak ketiga yang

Hal 31 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 3);

13. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan, mengenai pembayaran ganti kerugian dapat Turut Termohon sampaikan, pembayaran ganti kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian Lembaga (K/L) yang bersangkutan in casu Termohon I dan/atau Termohon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Pemohon tidak perlu meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila quod non Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/ Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Oleh karenanya dengan tidak didudukkannya Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara a quo apabila (quod non) permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan menyebabkan terhambatnya proses pembayaran ganti kerugian oleh K/L yang bersangkutan maupun percepatan proses pembayaran ganti kerugian, disebabkan pembayaran akan tetap dilakukan melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh K/L terkait;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Turut Termohon bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, maka tindakan Pemohon yang telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Turut Termohon dalam

Hal 32 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





perkara a quo adalah permohonan yang salah alamat/error in persona, sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

### III. DALAM POKOK BANTAHAN

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini;

A. Adanya putusan bebas pemohon tidak dapat digunakan sebagai dasar alasan permohonan ganti kerugian akibat proses penyidikan dan penuntutan oleh Para Termohon;

1. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan tersangka Pemohon, kemudian dilakukan penahanan dan penuntutan di muka persidangan secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan bahwa tidak setiap putusan bebas membawa konsekuensi pemberian ganti rugi. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Permohonan Ganti Rugi Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan Pemohon diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“....Menimbang bahwa apabila kemudian diantara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus bebas), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum...”.

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg halaman 46 alinea 2 juga menyatakan  
*Hal 33 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr*





sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas) jadi merupakan suatu “resiko yang logis” dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik Polri setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik Polri, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa”;

4. Bahwa dalam Perkara Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian;
5. Bahwa selain perkara tersebut, terdapat Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, pada halaman 46, Hakim Tunggal juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 34 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





“... maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak”;

6. Bahwa terkait unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang” sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon I dan II telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

7. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan dan penuntutan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP jo. PP 92 Tahun 2015. Dengan demikian tuntutan ganti rugi Pemohon berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 95 KUHAP, jelas merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum;

**B. Pemohon Tidak Memenuhi Kriteria Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP**

1. Bahwa dapat Turut Termohon jelaskan, Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

2. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP, unsur-unsur untuk dapat diajukannya permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang:

- Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau:
- Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

Hal 35 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





3. Bahwa terkait unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon I dan II telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
  4. Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum. Bahwa Pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dilakukan penuntutan di muka persidangan telah melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam KUHAP;
  5. Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;
  6. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon telah diputus bebas, namun Pemohon tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP, karena pada faktanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi;
- C. Tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasar hukum;
1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas permohonan ganti kerugian Pemohon yang menurut Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, untuk membayar kerugian Rp5.000.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp450.000.000,00;
  2. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonan a quo sudah sepatutnya ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena permohonan tersebut jelas tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 secara lengkap mengatur sebagai berikut:

Hal 36 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





**Pasal 9**

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 tersebut jelas diatur bahwa besaran ganti kerugian paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang termasuk dalam Pasal 95 KUHP, sehingga besaran ganti kerugian yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta pembayaran ganti kerugian sebesar Rp455.000.000,00 merupakan permohonan yang sangat mengada-ada, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum karena melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa meskipun Pemohon telah diputus bebas, namun Pemohon tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 11 PP 92/2015 tidak terpenuhi;
7. Bahwa selain itu, sesuai kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb halaman 55, sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyinggung mengenai ganti kerugian materiil sejumlah Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp1.610.000.000,00 (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), dan juga mengenai kerugian almarhum selama ditahan dengan total kerugian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), terhadap hal ini Hakim berpendapat Para Pemohon tidak berdasarkan fakta-fakta hukum karena tidak berdasarkan dengan fakta yang ada dikarenakan penghitungan jumlah penghasilan mata pencaharian dalam hal bidang usaha milik almarhum Rotua Parulian Saragih adalah tidak tetap dalam setiap bulannya...”;
8. Bahwa kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Hal 37 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan berasal dari asumsi Pemohon. Pada faktanya, dalam posita permohonannya, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan perincian mengenai bukti-bukti perhitungan ganti kerugian, akan tetapi hanya asumsi dari Pemohon semata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon tanpa adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti tuntutan ganti kerugian Pemohon tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram menolak dalil permohonan ganti kerugian Pemohon;
10. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Pemohon, dapat Turut Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti immateriil secara limitatif telah ditentukan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/1994, sebagai berikut:

“...ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;
  - b. Bahwa pada faktanya, tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang menyebabkan Pemohon mengalami luka berat atau kematian atau terdapat perbuatan yang bersifat penghinaan kepada Pemohon;
  - c. Bahwa penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan laporan masyarakat atau pengaduan dari korban tindak pidana;
  - d. Bahwa hal tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat- syarat untuk menuntut ganti rugi immateriil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti tuntutan ganti kerugian Pemohon tidak berdasar hukum serta beban bagi Keuangan Negara, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram menolak dalil permohonan ganti kerugian Pemohon;

Hal 38 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





D. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi mengacu pada revisi anggaran dan/atau pengajuan anggaran oleh k/l yang terkait langsung dengan permasalahan;

1. Bahwa permohonan ganti rugi Pemohon dilandaskan pada Pasal 11 PP 92/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Menteri yang bergerak di bidang keuangan dhi. Turut Termohon;

2. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan, seandainya benar (quod non) Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon benar merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat meminta ganti rugi, maka mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:

a. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran;

b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus mendasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya;

c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Cara Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yang menentukan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut;

d. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023, merupakan *lex specialis derogate*  
Hal 39 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





legi generalis dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023;

3. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menganggap Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II) selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran;

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Turut Termohon, sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Bukti - bukti turut termohon mendukung dalil turut termohon dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap dalil/alasan Pemohon tersebut telah ditanggapi oleh Turut Termohon yang kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti antara lain:

| No. | Nama Bukti                                              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran; |
| 2.  | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023          | Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa berdasarkan                                                                                                                                                                             |

Hal 40 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                                                                                | pasal 125 ayat (5) huruf a pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hal itu menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga terkait, dalam hal ini adalah Termohon I dan II;             |
| 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana | Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dituntut pembayaran ganti kerugian dalam perkara a quo dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara a quo; |

#### IV. Simpulan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Termohon sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Termohon berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima, karena Pemohon salah dalam mengajukan upaya hukum dan permohonan Pemohon error in persona sebagaimana Pasal 11 ayat (1) PP 92 Tahun 2015 yang secara substansial tidak mewajibkan bahwa Turut Termohon ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo selain itu terbukti Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Turut Termohon;
2. Bahwa proses penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penahanan atas Pemohon yang dilakukan Termohon I dan II telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHPA, UU Polri dan UU Kejaksaan, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP 92 Tahun 2015;

Hal 41 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





3. Bahwa pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Kementerian Keuangan (Turut Termohon) hanyalah sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Turut Termohon memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Turut Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak ganti kerugian yang dimintakan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, terhadap jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan Kuasa Turut Termohon, selanjutnya Kuasa Pemohon telah menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya, begitu pula atas tanggapan dari Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan Kuasa Turut Termohon menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Pemberitahuan Putusan Nomor 664/K.PID/2025, atas nama Ida Made Singarsa, tanggal 23 Juni 2025, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 664/K.PID/2025, tanggal 28 Mei 2025, atas nama Ida Made Singarsa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Mtr, tanggal 3 November 2022, atas nama Hernawati Binti H. Kamaruddin, diberi tanda P-3;

Hal 42 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Termohon I telah mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T.1-8, tanpa ada aslinya yaitu berupa:

1. Foto copy laporan polisi Nomor : LP/B/277/X/2022/SPKT/Polda Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Oktober 2022 pelapor Aang Rizal Zamroni, S.H, diberi tanda T.1-1;
2. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor : SP. Sidik/79.a/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T.1-2;
3. Foto copy surat perintah tugas penyidikan Nomor : SP. Gas/79.b/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T.1-3;
4. Foto copy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/68/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 21 Juni 2023 diberi tanda T.1.4;
5. Foto copy laporan hasil gelar perkara Nomor : Gp/23/IX/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 19 September 2023, diberi tanda T.1-5;
6. Foto copy surat ketetapan Nomor : S.Tap/137/IX/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 20 September 2023, diberi tanda T1-6;
7. Foto copy surat pengiriman berkas perkara dengan Tersangka atas nama Ida Made Singarsa Nomor : B/34/XI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 7 November 2023, diberi tanda T.1-7;
8. Foto copy surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Ida Made Singarsa melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP sudah lengkap Nomor : B-1031/N.2.4/Eku.1/04/2024 tanggal 2 April 2024, diberi tanda T.1-8;
9. Foto copy surat pengiriman Tersangka atas nama Ida Made Singarsa beserta barang bukti Nomor : B/68/IV/RES.1.9./2024/Ditreskrimum tanggal 24 April 2024, diberi tanda T.1-9;

Hal 43 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda T.1-10;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Termohon II telah mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu berupa:

1. Foto copy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/68/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T.2-1;
2. Foto copy surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana No : Print-47/N.2.1/Eku.1/06/2023, tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda T.2-2;
3. Fotocopy pengiriman berkas perkara dengan Tersangka atas nama Sdr. Ida Made Singarsa, Nomor B/34/XI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 7 November 2023, diberi tanda T.2-3;
4. Fotocopy surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Ida Made Singarsa melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP sudah lengkap Nomor B-1031/N.2.4/Eku.1/04/2024, tanggal 2 April 2024, diberi tanda T.2-4;
5. Foto copy pengiriman Tersangka A.n. Ida Made Singarsa beserta barang bukti, Nomor B/10/IV/Re.1.9/2024/Ditreskrimum, tanggal 29 April 2024, diberi tanda T.2-5;
6. Foto copy penyerahan Tersangka dan barang bukti atas nama Ida Made Singarsa, Nomor : B-1304/N.2.4/Eku.1/05/2024, tanggal 2 Mei 2024, diberi tanda T.2-6;
7. Foto copy surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor Print-1715/N.2.10/Eku.2/05/2025, tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda T.2-7;
8. Foto copy berita acara penerimaan dan penelitian Tersangka, tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda T.2-8;
9. Foto copy surat perintah penahanan No.RT-1716/N.2.10.3/Eku.2/05/2024, tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda T.2-9;
10. Foto copy berita acara pelaksanaan perintah penahanan/penahanan lanjutan, tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda T.2-10;
11. Fotocopy penetapan No.424/PenPid.B-HAN/2024/PN Mtr, tanggal 22 Mei 2024, diberi tanda T.2-11;

Hal 44 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-1781/N.2.10.3/Eku.2/06/2024, tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda T2-12.
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri No.429/Pid.B/2024/PN Mtr, Tanggal 16 Oktober 2024, diberi tanda T.2-13;
14. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 222/PID/2024/PT MTR, tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda T.2-14;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon II tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Juli 2025, sedangkan Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan Turut Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

bahwa selanjutnya baik Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan Kuasa Turut Termohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon I dan Turut Termohon telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Turut Termohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa Termohon I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon gugur, dengan alasan mengacu pada ketentuan hukum yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP berbunyi "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur", putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 berbunyi "menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hal 45 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang prasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkaranya telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan”, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyatakan “dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara”, sehingga Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan penetapan Tersangka adalah gugur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa jika dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHAP maka berlaku ketentuan apabila perkara pokoknya telah dilimpahkan dan terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri maka barulah permohonan praperadilan dinyatakan “gugur”,(vide pasal 82 ayat 1 KUHAP huruf d), akan tetapi dalam permohonan ini Pemohon menuntut ganti kerugian, sebagaimana ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa “Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka berdasarkan ketentuan ayat 5 “pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud mengikuti acara praperadilan, sehingga dengan demikian menurut hukum permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan tidak dapat digugurkan, sehingga dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Hal 46 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





2. Eksepsi mengenai permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuurlibel*) dengan alasan bahwa dalam posita Pemohon menyatakan kerugian secara materiil senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana kerugian tersebut dialami Pemohon karena harus menghadapi proses hukum yang seharusnya tidak terjadi terhadap diri Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon angka 13 sehingga Pemohon harus mengeluarkan biaya untuk menyediakan jasa pengacara, akan tetapi kerugian tersebut tidak dirincikan untuk jasa pengacara diberikan berapa dari tingkat penyidikan hingga kasasi dan juga Pemohon tidak menjelaskan berapa jasa pengacara yang digunakan oleh Pemohon, sehingga perhitungan kerugian secara merteriil ini tidak jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dimana kejelasan posita merupakan syarat sah permohonan/gugatan, sebagaimana Pasal 8 angka 3 Rv;

Bahwa selain itu ketentuan Pasal 66 KUHAP seorang terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sehingga terkait biaya jasa pengacara pada tindak pidana bukan merupakan kerugian yang timbul akibat proses penyidikan karena Penasehat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa merupakan hak atau pilihannya, artinya tidak ada kewajiban kepada Tersangka atau Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum kecuali orang tersebut tidak mampu dengan syarat diancam pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, sebagaimana Pasal 54 dan 56 KUHAP, selain itu Negara telah memberikan fasilitas secara cuma-cuma apabila seseorang ingin didampingi oleh Penasehat hukum dalam perkara pidana bagi orang yang tidak mampu (Vide Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum), sehingga kerugian untuk membayar biaya jasa Pengacara bukan merupakan kerugian yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa dalam permohonan Pemohon sudah jelas dan terang merincikan kerugian yang dialaminya sebagaimana dituangkan dalam positanya Nomor 13 yaitu Pemohon juga telah banyak menghabiskan dana untuk membayar jasa Pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi yang nilai keseluruhan mencapai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan poin 14, yaitu selain kerugian sebagaimana tersebut di atas, akibat perampasan kebebasan yang dialami oleh Pemohon karena telah ditangkap, ditahan, serta dituntut dan diadili bukan berdasarkan undang-undang, Pemohon juga menderita kerugian inmateril karena terganggu psikologisnya selama

Hal 47 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekam di dalam Rutan kelas II A Kuripan Lombok Barat, sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), jadi dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*abscuurlibel*), sehingga dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi mengenai permohonan Pemohon bukan wewenang praperadilan melainkan merupakan gugatan perdata, dengan alasan bahwa dalam posita Pemohon angka 14, dijelaskan Pemohon juga menderita kerugian inmateril karena terganggu psikologisnya selama mendekam di dalam Rutan kelas II A Kuripan Lombok Barat sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdata berbunyi “dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”;

selanjutnya Pasal 1371 KUHPerdata berbunyi “menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang” dan Pasal 1372 KUHPerdata berbunyi “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;

Sehingga terkait ganti kerugian secara inmateril adalah bukan merupakan kewenangan praperadilan namun merupakan kewenangan peradilan perdata, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon patut untuk ditolak karena tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana permohonan Pemohon muncul karena ada peristiwa pidana dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHP

Hal 48 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





maka kewenangan memeriksa tuntutan ganti kerugian adalah kewenangan praperadilan, lain halnya apabila dalam permohonannya Pemohon menuntut ganti kerugian karena unsur perdata akibat sebab musabab yang diilustrasikan oleh Termohon I sebagaimana tersebut diatas, barulah merupakan kewenangan peradilan perdata, sehingga dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Termohon sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Pemohon salah mengajukan upaya hukum Praperadilan dengan alasan permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon yang bersifat post trial karena perkara yang dimintakan ganti kerugian telah diputus oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang dalam uraiannya Pemohon pada intinya menuntut ganti kerugian karena telah dinyatakan bebas (vrijspraak) dan telah berkekuatan hukum tetap, namun permohonan Pemohon keliru dalam memilih lembaga atau rezim untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Kekeliruan seperti ini tidak dapat ditolerir, karena apabila ditolerir, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden yang buruk yang akan merancukan lembaga atau rezim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dan perluasannya berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan lembaga atau rezim ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP dan juga menjadikan ketidakpastian hukum serta menjadikan pengertian praperadilan menjadi bias;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 tersebut, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dimana dalam permohonan ini Pemohon menuntut ganti kerugian, sebagaimana ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa "Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka berdasarkan ketentuan ayat 5 "pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud mengikuti acara praperadilan, maka menurut hukum permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan tidak ada kekeliruan yang dilakukan Pemohon dalam mengajukan upaya hukum Praperadilan ini, sehingga dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Hal 49 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





2. Eksepsi mengenai permohonan error in persona dengan alasan bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dalam perkara pidana *aquo*, sehingga permohonan Pemohon dengan mengikutsertakan Turut Termohon merupakan permohonan yang salah alamat (error in persona), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan, karena Turut Termohon selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, Pemohon tidak perlu meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila *quod non* Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada kementerian/lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Oleh karenanya dengan tidak didudukkannya Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* apabila (*quod non*) permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan menyebabkan terhambatnya proses pembayaran ganti kerugian oleh K/L yang bersangkutan maupun percepatan proses pembayaran ganti kerugian, disebabkan pembayaran akan tetap dilakukan melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh K/L terkait;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Pemohon yang telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Turut Termohon dalam perkara *aquo* sudah tepat dan tidaklah mengandung unsur *error in pesona* sebab apabila tuntutan ganti kerugian dikabulkan maka yang harus melakukan pembayaran adalah Turut Termohon hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, disebutkan bahwa : “pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 yang

Hal 50 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





mengatur “petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diberikan kepada Pemohon dalam waktu 3(tiga) hari setelah penetapan diucapkan, ayat 2, mengatur “salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan kepada Penuntut Umum, Penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Pembendaharaan Negara setempat dan mengenai pembayaran ganti kerugian telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 983/KMK.01/1983, tentang tata cara pembayaran ganti kerugian, sehingga dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Termohon I dan Turut Termohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **II. Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan menuntut ganti kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, dimana Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (sebagaimana Pasal 95 KUHAP), sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, baik material maupun immaterial, akibat penahanan serta tuduhan sebagai orang yang telah menggunakan surat palsu adalah sangat merugikan nama baik Pemohon, sehingga tidak dapat dihitung kerugian dengan nilai mata uang, selain itu, akibat Pemohon ditahan, Pemohon tidak lagi bisa mengurus pura, dan meskipun pada masa penangguhan penahanan, image masyarakat terhadap Pemohon dianggap sebagai pelaku kriminal dan Pemohon juga telah banyak menghabiskan dana untuk membayar jasa Pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi yang nilai keseluruhan mencapai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), selain kerugian sebagaimana tersebut di atas, akibat perampasan kebebasan yang dialami oleh Pemohon karena telah ditangkap, ditahan, serta dituntut dan diadili bukan berdasarkan undang-undang, Pemohon juga menderita kerugian immateril karena terganggu psikologisnya selama mendekam di dalam Rutan klas II A Kuripan Lombok Barat, sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 51 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan ganti kerugian dari Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon 1, Termohon 2 dan Turut Termohon dalam jawaban pokok perkaranya telah menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian menurut hukum Pemohon dibebani pembuktian terlebih dahulu dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 P-2, P-3, demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon I, telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-10 dan Termohon II juga telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.2-1 sampai dengan T-2.14, sedangkan Turut Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dan tujuan dari lembaga praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa Tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap praperadilan sebagaimana sebagaimana tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut haruslah diajukan sebelum perkara pokoknya dilimpahkan ke pengadilan namun apabila pokok perkara telah dilimpahkan dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri maka menurut hukum permohonan Praperadilan tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ternyata selama Pemohon menjalani proses hukum dari tingkat penyidikan dan penuntutan, Pemohon tidak pernah mengajukan upaya hukum praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau tindakan lain seperti pemasukan rumah, penggeledahan

Hal 52 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





dan penyitaan, termasuk penahanan yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga dengan demikian tindakan Termohon I dan Termohon II yang memproses hukum Pemohon yang dibuktikan dengan bukti T-1 sampai dengan T.1.10 dan bukti T.2.1 sampai dengan T.2-14, hingga diadili dan diputus bersalah di tingkat pertama sesuai putusan Nomor : 429/Pid.B/2024/PN Mtr dan pada banding sesuai Putusan Nomor 222/PID/2024/PT Mtr, adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat banding Nomor 222/PID/2024/PT MTR, tanggal 10 Desember 2024 tersebut kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi dan pada tingkat kasasi, Pemohon diputus bebas (tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum) sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 664.K/PID/2025, tanggal 28 Mei 2025 (*vide* bukti P-2), sehingga atas dasar putusan bebas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan menuntut ganti kerugian akibat ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, sesuai pasal 95 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terbukti telah terjadi kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum dalam memeriksa, memutus dan mengadili Pemohon pada tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga Pemohon dalam tingkat kasasi diputus bebas, hal ini baru dapat diketahui dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 664 K/PID/2025 tertanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan dalam konteks hukum acara pidana adalah mengacu pada situasi dimana hakim salah menerapkan atau menginterpretasikan hukum yang berlaku saat memutus suatu perkara. Ini bisa berupa kesalahan di dalam memilih pasal hukum yang tepat, penerapan norma hukum yang tidak sesuai atau kesalahan dalam menafsirkan makna hukum. Kesalahan penerapan hukum, disini hakim bisa saja keliru dalam memilih pasal hukum yang seharusnya diterapkan pada suatu kasus. Misalnya Hakim salah dalam mengklasifikasikan tindak pidana atau menerapkan pasal yang tidak relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan atau menggunakan undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku;

Hal 53 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Pemberitahuan Petikan Putusan Nomor 664.K/PID/2025, tanggal 28 Mei 2025, dimana bukti ini telah membuktikan bahwa tenggang waktu Pemohon mengajukan permohonan ganti kerugian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga syarat formalitas Pemohon mengajukan permohonan ganti rugi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti P-2 berupa petikan putusan kasasi Nomor Perkara 664 K/PID/2025 tertanggal 28 Mei 2025, dimana setelah dicermati di dalam bukti tersebut hanya memuat amar putusan saja dan tidak teruraikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Hakim sempat di persidangan menanyakan kepada Kuasa Pemohon terkait mana salinan lengkap putusan kasasinya yang dijawab oleh Kuasa Pemohon bahwa Kuasa Pemohon belum mendapatkan salinannya putusannya karena belum turun dari Mahkamah Agung, sehingga Hakim tidak mengetahui apakah diputus bebasnya Pemohon pada tingkat kasasi akibat adanya kekeliruan penerapan hukum dalam mengadili Pemohon, karena hal ini penting diketahui untuk menilai apakah alasan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang meminta ganti kerugian atas putusan bebas beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-3 berupa penetapan perkara No.10/Pid.Pra/2022/PN Mtr, atas nama Hernawati Binti H. Kamaruddin, bukti ini diajukan oleh Pemohon sebagai bukti pembeding bahwa pernah ada permohonan Praperadilan yang sama yang seperti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, namun menurut Hakim bahwa bukti ini tidak cukup untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena untuk mengetahui apakah terbukti telah terjadi kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum dalam memeriksa, memutus dan mengadili Pemohon pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka hal ini baru dapat diketahui dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan kasasi Nomor 664/K.PID/2025, tanggal 28 Mei 2025, namun oleh karena salinan putusan kasasinya belum ada maka Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan ini, tidak dapat mengetahui apakah bebasnya Terdakwa pada tingkat kasasi akibat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum ataukah alasan lain, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan yang prematur dan permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 54 dari 55 Hal Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil;

Memperhatikan pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon I dan Turut Termohon seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 31 Juli 2025** oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim tunggal yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 9/Pen.Pid.Pra/2025/PN Mtr, tanggal 3 Juli 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ruslin, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruslin, S.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Hal 55 dari 55 Hal Putusan Nomor9/Pid.Pra/2025/PN Mtr

